



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO Nº 5009416-32.2013.404.7200

ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA– TNU - CNJ

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO (A): ALCIDES ZONTA

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA

VOTO-EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO ATACADO – INCONFORMISMO COM A DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMBATE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sustenta a autarquia embargante que o acórdão foi omissivo, uma vez que ao dar parcial provimento ao incidente de uniformização, possibilitando a utilização de tempo rural e urbano para a aposentadoria (aposentadoria híbrida) deixou de se manifestar sobre a compatibilidade da tese lançada e os arts. 194, II e 201 da Carta Magna.

Passo a decidir.

A Lei federal nº 9.099/1995, aplicada de forma subsidiária no âmbito do Juizado Especial Federal, prevê expressamente, em seu artigo 48, a possibilidade de oposição de embargos de declaração, e, sendo tempestivos, os presentes são conhecidos.

Ocorre que no caso dos autos, inegável que não há quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos de



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

declaração, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Sequer há algum erro material. Explico.

Como se sabe o pleito de uniformização, embora algumas vezes gere um efeito reflexo de alterar a decisão Colegiada anterior, tem, como essência, uniformizar as decisões das diversas Turmas Recursais dos Juizados Federais brasileiros.

E, neste jaez, para que uma decisão seja passível de conhecimento deve possuir similitude fático e jurídica com decisões de Turmas Recursais de regiões distintas, ou do Superior Tribunal de Justiça, tudo em consonância com o disposto no art. 14 da Lei 10.259/01.

No particular caso em análise, o acórdão ora objurgado, ao conhecer do pleito de uniformização, valeu-se de decisões prolatadas pelo STJ, que, guardavam similitude fático e jurídica com o caso e, trazia conclusão oposta ao da Turma Recursal de origem, já que a Corte Superior concluiu pela possibilidade de concessão da denominada aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, §3º, da Lei 8.213/91, também àquele que outrora teria desempenhado labor rural e migrado para o urbano.

Como se vê, diferentemente do alegado pela Autarquia embargante, em momento algum, o acórdão objurgado valeu-se de normas e conceitos constitucionais para firmar a tese da possibilidade de aposentadoria híbrida para os autos, mas, sim, repise-se, utilizou de acórdão prolatado pelo STJ para fortalecer o seu argumento. Logo, não há qualquer omissão pelo fato de não ter sido feito uma análise



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

de compatibilidade entre a tese lá lançada e qualquer ditame constitucional.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, tão somente para fins de prequestionamento, mas não havendo qualquer irregularidade no acórdão atacado, **rejeito-os**.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

É o voto.

ACÓRDÃO

Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização **REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS**, nos termos do voto-ementa do Juiz Federal Relator.

São Paulo, 22 de junho de 2017

Assinatura manuscrita em azul do Juiz Federal Relator, Ronaldo José da Silva.

RONALDO JOSÉ DA SILVA

JUIZ FEDERAL RELATOR



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a)	JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA
Requerente:	ALCIDES ZONTA
Proc./Adv.:	ELIZABETE A. SIEGEL BARBOSA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	5009416-32.2013.4.04.7200

CERTIDÃO

A Turma, por unanimidade, rejeitou o recurso nos termos do voto do Juiz(a) Relator(a).

Brasília, 22 de junho de 2017.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)